

Ayuntamiento de Llanes



Negociado

REGIMEN SANCIONADOR

4621 6748 1S6V 422K 1CY6



RES18S01QP

RES/2024/255

Asunto

Notificación al interesado - ACUERDO DE INICIO

Interesado

RAUL GUTIERREZ SALGADO
C/ MARQUES DE TEVERGA, Nº20, P06 E
33005 - OVIEDO
ASTURIAS

El día 05 de noviembre de 2024 el Concejal Delegado ha dictado la siguiente resolución:

Don Juan Antonio Valladares Alvarez, Concejal delegado de Agroganadería, Hacienda y Expedientes Sancionadores de este Excmo. Ayuntamiento de Llanes, en uso de las atribuciones que le confiere la normativa vigente y de conformidad con el Artículo 21 de Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local en su nueva redacción dada por la Ley 57/2003 de 16 de diciembre de Medidas para la Modernización del Gobierno Local, última modificación por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y concordantes del R.D. 2568/86 por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales y Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023, en el día de hoy ha dictado el siguiente

ACUERDO DE INICIO DE EXPEDIENTE SANCIONADOR

VISTO el **Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** presentado por D. Raúl Gutiérrez Salgado con fecha de Justificante de Presentación de 15 de octubre de 2024, 12:59:28, Número 12140, en dicho informe se manifiesta, entre otros lo siguiente:

"Como se ha realizado un muestreo no condicionado, pueden extrapolarse los resultados de la muestra o ítem ensayado al ítem muestreado; por lo tanto, los niveles máximos de presión sonora de inmisión transmitidos al medio ambiente exterior del límite de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliarCelorio - Llanes, por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa desarrolladas en las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, incumplían con el Real Decreto 1367/2007, en las fechas (20 y 21 de Septiembre de 2.024) y condiciones que se realizó el ensayo".

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4621 6748 1S6V 422K 1CY6 	
	RES18S01QP	RES/2024/255

En el Informe en el apartado “Evaluación de la Conformidad”, se manifiesta, entre otros:

“El valor máximo de los niveles de presión sonora de inmisión alcanzado en las series de medidas, determinado por el índice acústico $L_{kAeq,T}$, del ensayo más desfavorable realizado en el medio ambiente exterior del límite Sureste de la parcela en la que se ubica la vivienda unifamiliar Celorio - Llanes, transmitidos por los participantes en las jornadas lúdicas de juegos de mesa, celebradas entre el 19 y el 22 de septiembre de 2024 dentro de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio, es para el caso más desfavorable de las series de medidas de **57 dBA**, por tanto superior al máximo permitido de 50 dBA ($45 + 5$ dBA) que establece como límite para el periodo noche, en el medio ambiente exterior de sectores del territorio con predominio del uso residencial la tabla B1 y el artículo 25.b).iii) del Real Decreto 1367/2007.

Como no se cumplen los valores máximos dados por el índice acústico $L_{keq,5s}$, no es necesario seguir calculando si se cumplen los valores diarios para el período día (L_{kn}) con límites aún más restrictivos (48 dBA: $45 + 3$ dBA)”.

Declaración de No cumplimiento: “No Cumple – El resultado de medida es superior al límite de especificación”.

En el Informe de Ensayo de Niveles de Presión Sonora, se concluye, entre otros, lo siguiente:

“El nivel de ruido transmitido a la vivienda afectada, supera con creces los límites legislativos en horario nocturno, habiéndose producido eventos sonoros cuyo nivel de ruido ha superado el límite legislativo establecido para el citado horario (50 dBA) en 7 dBA, llegando a alcanzar niveles de hasta 57 dBA”.

“Con el estudio realizado se demuestra que:

- 1.- el ruido transmitido supera de forma flagrante los niveles máximos legalmente previstos en horario nocturno, quedando acreditado de esta forma su incidencia en el normal disfrute de las viviendas y sus zonas privadas ajardinadas de uso residencial, tal como prescribe el Anexo V del Real Decreto 1367/2007;
- 2.- las fuentes evaluadas de la actividad de juegos de mesa son molestas, excediendo de los límites tolerables, dificultando a los propietarios de la vivienda afectada el correcto uso y disfrute de la misma”.

VISTO el Informe de la Arquitecta Técnica del Ayuntamiento de Llanes de fecha **20 de octubre de 2024** acerca del Informe **de Ensayo de Niveles de Presión Sonora de Inmisión** realizado del **20 a 21 de septiembre de 2024** en el que se manifiesta, entre otros, que **“cumple con los requisitos técnicos establecidos para su toma en consideración para poder incoar un**



Negociado

REGIMEN SANCIONADOR

4621 6748 1S6V 422K 1CY6



RES18S01QP

RES/2024/255

procedimiento sancionador, ante la reincidencia manifiesta deberá tenerse en cuenta el expediente RES/2024/85 para valoración".

VISTO el Informe de la Policía Local de Llanes de fecha **26 de octubre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o **intervención en los días 19 al 22 de septiembre de 2024** en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, lo siguiente:

"Que siendo las 23:00 horas del día 19 de septiembre de 2024 reciben llamada telefónica de quien dice ser Raúl GUTIERREZ SALGADO, para denunciar que se escuchan ruidos provenientes del Club Marítimo de Celorio y que le causa molestias en su domicilio, creyendo que deben estar realizando una actividad dentro de sus instalaciones.

Que puestos en contacto con el organizador del evento (Daniel MéndezBonito Magniez,), manifiesta que son unas jornadas de la asociación Asturlúdicas que realizan desde hoy hasta el día 22 e septiembre, y que cuenta con la autorización del titular de las instalaciones, así como del ayuntamiento, si bien, a los agentes intervinientes, no presenta documentación escrita de permiso concedido, desconociendo si para este tipo de reuniones, se necesita autorización o simple comunicación, puesto que no se desarrolla actividad económica alguna, solamente, el alquiler de las instalaciones.

Que se comprueba que esta actividad se lleva realizando al menos dos años anteriores en el mismo lugar e incluso teniendo difusión en medios de comunicación a nivel autonómico.

Que los Agentes no disponen de los medios técnicos (sonómetro) para medir el ruido existente de manera objetiva para cerciorarse si este sobrepasa los decibelios permitidos, puesto que la queja del requirente es referida al ruido y al horario de realización de la actividad.

Que el titular de las instalaciones del Club Marítimo de Celorio corresponde a Julio BOBES BASCARÁN,

Lo que se traslada a los efectos oportunos".

VISTO el Informe del Vigilante Urbanístico de fecha **20 de septiembre de 2024** acerca de si se produjo algún tipo de actuación o intervención en los días 19 a 22 de septiembre de 2024 en el Club Marítimo de Celorio, en el que se manifiesta, entre otros:

"Según petición de informe se realiza visita al Club Marítimo de Celorio, el 19 y 20 de septiembre de 2024, para comprobar si existe actividad con motivo de la programación de las jornadas Asturlúdicas.

Personado en el lugar el 19 de septiembre de 2024 entorno a las 13:30 horas se observa que el portón de acceso está cerrado y no se aprecia ningún tipo de actividad en su interior.

Ayuntamiento de Llanes		
	Negociado REGIMEN SANCIONADOR	
	4621 6748 1S6V 422K 1CY6 	
	RES18S01QP	RES/2024/255

Personado en el lugar el 20 de septiembre de 2024 entorno a las 12:00 horas el portón está abierto, en una edificación existente en la zona sur de la parcela hay varias personas jugando a juegos de mesa, en dicha edificación existe una zona habilitada con microondas y cafetera y una barra con libre acceso a bebidas alcohólicas (vino).

En un barril situado en el exterior se observan vasos serigrafiados con los motivos de dichas jornadas.

Se adjuntan fotografías.

Todo ello sin perjuicio de mejor criterio del técnico competente”.

CONSIDERANDO que el artículo 1 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que esta ley tiene por objeto prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente.

CONSIDERANDO el artículo 2.1 de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad pública o privada, así como las edificaciones en su calidad de receptores acústicos.

CONSIDERANDO el artículo 30.1.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que la imposición de las sanciones corresponderá con carácter general, a los ayuntamientos.

CONSIDERANDO el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del Ruido establece que son infracciones graves las siguientes: “La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas”.

Por lo tanto, por todo lo expuesto anteriormente, se produce una presunta infracción tipificada como grave en el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003), por los hechos acaecidos del 31 de julio de 2023.

VISTO lo dispuesto en el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

De conformidad con el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido y con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.



Negociado

REGIMEN SANCIONADOR

4621 6748 1S6V 422K 1CY6



RES18S01QP

RES/2024/255

RESUELVO

PRIMERO: Incoar procedimiento sancionador con arreglo al siguiente contenido:

a) Persona presuntamente responsable: Club Marítimo de Celorio con CIF G 33069030 sito en Plaza Palombina, S/N CP 33595 Celorio-Llanes-Asturias cuya representación como Presidente la ostenta D. Julio Bobes Bascarán.

b) Hechos: La superación de los valores límite que sean aplicables, cuando no se haya producido un daño o deterioro grave para el medio ambiente ni se haya puesto en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, por el ruido transmitido por los usuarios de las jornadas lúdicas, **durante la noche del viernes 20 y la madrugada del sábado 21 de septiembre de 2024(Entre las 22:30 horas del viernes y las 03:20 horas del sábado).**

Sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción del procedimiento, los hechos son constitutivos de la **infracción grave** tipificada en el **artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido**, sancionable con una multa desde 601 euros hasta 12.000 euros (artículo 29.1.b).1º de la misma Ley.

c)Instructor: Doña María Cristina García López, TAG de Vicesecretaria, la cual deberá de abstenerse según el artículo 23 y podrá ser recusada en la forma prevista en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

d)Órgano competente para resolver: La Concejalía delegada referenciada en el encabezamiento (Resolución de Alcaldía de 12 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 141 de 24 de julio de 2023, confiriendo delegación genérica para dirigir los servicios correspondientes, así como la gestión en general, así como la facultad de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceros y ampliadas por Resolución de fecha 18 de julio de 2023, publicada en el Boletín Oficial del Principado de Asturias nº 146 de fecha 31 de julio de 2023, conforme dispone el art. 21. 3 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y el artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en relación con el artículo 21.1.s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local, siendo el plazo máximo establecido de resolución de tres meses y sin perjuicio de las causas de suspensión y/o ampliación que procedan de conformidad con los artículos 22 y 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. La falta de resolución producirá la caducidad del procedimiento.

Ayuntamiento de Llanes



Negociado

REGIMEN SANCIONADOR

4621 6748 1S6V 422K 1CY6



RES18S01QP

RES/2024/255

SEGUNDO: Advertir al interesado que, iniciado el procedimiento sancionador, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.

El pago voluntario por el presunto responsable, en cualquier momento anterior a la resolución, implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción.

En ambos casos, cuando la sanción tenga únicamente carácter pecuniario, el órgano competente para resolver el procedimiento aplicará reducciones del 20 % sobre el importe de la sanción propuesta, siendo éstos acumulables entre sí. La efectividad de las reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción. **(Art. 85 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas).**

En consecuencia, se informa al interesado que, iniciado el procedimiento sancionador, y conforme a lo dispuesto en el artículo 85 del citado texto legal, relativo a la terminación en los procedimientos sancionadores, puede reconocer su responsabilidad, desistiendo o renunciando a cualquier acción o recurso en vía administrativa, dejando constancia de la misma, en cuyo caso, el importe de la sanción se reduciría en un 20%. Si además de lo anterior, la persona interesada procede voluntariamente, en cualquier momento anterior a la resolución del procedimiento, al pago de la sanción impuesta, el importe de la sanción se verá reducido en otro 20% adicional.

Asimismo, para facilitar el abono del pago voluntario de la sanción propuesta derivada del procedimiento sancionador descrito anteriormente, obligatoriamente al efectuar el pago voluntario se hará constar el número de expediente.

Informar al interesado que podrá abonar el importe de la sanción a través de los siguientes medios:

Mediante **CARTA DE PAGO** adjunta, en cualquier sucursal del **BANCO SANTANDER**. Asimismo, Si recibe su carta de pago con un plazo de pago vencido, puede solicitar una nueva en el **teléfono de atención al ciudadano 942 093 123, en horario de 8:30 a 17:30 ininterrumpidamente**.

Mediante ingreso o transferencia en el número de cuenta **ES89 0049 5021 9528 1608 5691** del BANCO SANTANDER, indicando al hacer el ingreso el número de expediente (**RES/2024/255**).

TERCERO. - Por la comisión de la infracción del artículo 28.3.a) de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido (BOE NÚM 276, de 18 de noviembre de 2003):

“b) En el caso de infracciones graves:

1.º Multas desde 601 euros hasta 12.000 euros”. (artículo 29.1.b) 1º de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido).

Ayuntamiento de Llanes



Negociado

REGIMEN SANCIONADOR

4621 6748 1S6V 422K 1CY6



RES18S01QP

RES/2024/255

El interesado tiene derecho a formular alegaciones, y al trámite de audiencia, por plazo de DIEZ DÍAS, así como a proponer pruebas, concretando los medios de que intente valerse. De no practicar alegaciones sobre el contenido de la iniciación del procedimiento en el citado plazo, la iniciación podrá considerarse propuesta de resolución, por contener un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada, estableciéndose, únicamente para este caso, la sanción de **4.500 euros**, con los efectos previstos en el artículo 64.2 f) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

1º. Si reconoce su responsabilidad en cualquier momento anterior a la notificación de la resolución, en cuyo caso se pondrá fin al procedimiento (salvo, si procede, en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción), y aplicará una **reducción del 20%** sobre el importe de la sanción propuesta. En consecuencia, el importe a ingresar será de **3.600 euros**.

2º. Si efectúa el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, en cuyo caso se pondrá fin al procedimiento (salvo, si procede, en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción), y aplicará una **reducción del 20%** sobre el importe de la sanción propuesta. En consecuencia, el importe a ingresar será de **3.600 euros**.

3º. Ambas reducciones son acumulables, pudiendo alcanzar, por tanto, el **40% del importe de la sanción**, de manera que en caso de reconocer su responsabilidad y efectuar el pago voluntario en cualquier momento anterior a la resolución, se pondrá fin al procedimiento, salvo en lo en lo relativo a la reposición de la situación alterada o a la determinación de la indemnización por los daños y perjuicios causados por la comisión de la infracción. En consecuencia, el importe a ingresar será de **2.700 euros**.

En ambos casos, **la efectividad de las citadas reducciones estará condicionada al desistimiento o renuncia de cualquier acción o recurso en vía administrativa contra la sanción (incluido el trámite de alegaciones)**, debiendo presentarse escrito suscrito por el infractor en el que conste el referido compromiso (a tal efecto será remitido junto a la presente resolución el modelo oficial para ello).

De esta forma, se adjunta para el caso que el interesado reconozca su responsabilidad el anexo I con el modelo de reconocimiento de la responsabilidad sancionadora, que deberá ser presentado en el Ayuntamiento junto con el justificante de haber realizado el ingreso de la sanción con las reducciones correspondientes.

CUARTO. - Notificar este acuerdo al presunto responsable, al denunciante, dando traslado al Instructor de las actuaciones.

Lo que se notifica a los efectos oportunos

En Llanes